

한 국 관 광 공 사 감 사

경고 요구

감 사 명: 용역계약 업무 관련 특정감사

제 목: ♠♠♠ ♠♠ 특별전시 기획·실행 용역 추진 부적정

관계부서: ●●팀 ♠♠파트

내 용

1. 사건 개요

공사 ●●팀 내 ♠♠파트는 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 따라 ♠♠♠ ♠♠ 운영 총괄, 콘텐츠 기획 및 관리, 국내·외 마케팅, ♠♠♠ 권역 관광 활성화 등의 업무를 담당하고 있다.

♠♠파트는 2024. 2. 5. ♠♠♠ ♠♠ 내에 실감 체험형 전시 콘텐츠 기획 및 실행 용역(이하 “♠♠ 용역”이라 한다) 추진을 위해 “♠♠♠ ♠♠ 특별전시 실감 체험형 전시 기획 실행 용역 추진”을 기안¹⁾하였다.

본 기안을 통해 ♠♠파트는 ♠♠ 용역을 담당할 용역사 선정을 위한 공개경쟁을 추진²⁾하였고, 응찰업체 2개를 대상으로 기술능력평가를 실시(2024. 2. 29.)하여 (주)△△△(이하 “△△△”이라 한다) 및 (주)▽▽▽ 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였으며, 최종 기술협상을 거쳐 2024. 4. 17.에 용역계약을 체결(계약금액: 3억 8,000만원)하였다.

1) ●●팀-1##(2024.02.05.)호

2) 사전규격 공개: 2024. 2. 5.~2. 8. / 공고기간: 2024. 2. 13.~2. 26. / 계약방법: 협상에 의한 계약

이 과정에서 2024. 4. 9. 공사 감사실에 ♠♠ 용역 입찰이 불공정하게 이루어졌다는 유선제보가 있었고, 이후 해당 제보에 대한 상세내용과 증거자료가 국민권익위원회 청렴포털을 통해 공식 접수(2024. 4. 12.)되었다. 이에 대한 사실 확인 작업이 진행 중이던 2024. 5. 9., ○○○에 “공고 전 답사, 도면까지 공유… 관광공사, 특정 업체 ‘밀어주기’ 의혹”이라는 제목으로 제보와 관련된 의혹이 보도되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 법령과 규정 준수, 성실 의무 및 품위유지 의무

공사 「취업규칙」 제5조 제1항에 따르면 직원은 공사의 제규정을 성실히 준수하여야 하며, 「임직원행동강령규정」 제6조, 제8조에서도 임직원의 법령·규정 준수 및 성실 의무를 규정하고 있다. 또한 같은 규정 제7조에서 임직원은 평소 언행과 의사결정이 공사의 윤리적인 명성과 대외 신뢰도에 영향을 끼칠 수 있음을 명심하고 올바른 가치판단과 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다는 품위유지 의무를 정하고 있다.

나. 협상에 의한 계약의 공정한 관리 및 청렴계약 체결 의무

공사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다) 시행령」 제43조 및 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규)에 따라 협상에 의한 계약을 체결할 수 있고, 같은 기준 제7조 및 제8조에 의하면 협상에 의한 계약의 주요 판단 근거가 되는 제안서는 기술 능력(80점)과 입찰가격(20점)을 종합적으로 평가하되, 사업의 특성·목적 및 내용 등을 고려하여 각 배점 한도를 10점의 범위 내에서 가·감 조정할 수 있도록 되어 있고, 협상적격자는 입찰가격이

해당 사업예산 이하인 자 중 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상을 얻은 자를 우선적으로 선정토록 하고 있다.

따라서 공사는 협상에 의한 계약에서 절대적인 비중을 차지(80±10점)³⁾하고 있는 기술능력평가에 필요한 제안서가 입찰자 간에 공정하게 작성될 수 있도록 제안서의 작성 기간을 공평하게 보장하여야 하며, 제안서 작성을 위해 필요한 기본적인 정보 역시 공평하게 제공되어야 한다.

그리고 「임직원행동강령규정」 제30조 제1항에 따르면 임직원은 공사에서 시행하는 모든 공사, 용역, 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다.

따라서 공사는 입찰업무의 추진 시, 입찰참가자들에 대하여 제안서 작성을 위한 제공 정보의 양 및 시점의 불균형으로 인해 특정 업체가 유리해지지 않도록 하여야 하며, 이를 위해 공사에서 작성한 사업계획서, 제안요청서 등 서면 자료는 물론 입찰 참가를 위해 참가자 전원에게 제공되어야 할 일체의 정보를 입찰공고 전 외부에 유출시켜서는 안 되며, 특히 경쟁에 참여할 또는 참여할 가능성이 있는 업체들에게는 입찰과 관련된 정보 일체에 대해 각별한 보안을 유지해야 한다.

다. 국가계약법 시행령 한시적 특례 시행에 따른 주의 의무

2024. 1. 1.부터 2024. 6. 30.까지 기획재정부 고시⁴⁾에 따라 국가계약법 시행령 한시적 특례 적용 기간이 연장되었는데, 이에 따르면 협상에 의한 계약의 경우 본래 제안서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 40일 전에 입찰공고를 하여야 하나 특례에 따라 10일 전에 할 수 있도록 되었고, 투찰 업체가 없거나 1개에 불과하여

3) 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조 제2항 단서에 의거하여 기획재정부장관과 협의하면 10점 이상의 폭으로도 배점 조정이 가능함

4) 기획재정부고시 제2023-49호, 2024. 1. 1.

국가계약법 시행령 제27조에 따라 재공고 입찰을 해야 하는 경우에도 재공고 입찰 없이 수의계약 체결이 가능하게 되었다.

위와 같은 특례의 적용을 받는 ♠♠ 용역(2024. 2. 13. 입찰공고)의 경우, 입찰 준비기간이 10일로 짧아지게 되어 특정업체가 경쟁업체에 비해 입찰 관련 정보를 사전에 파악하여 입찰 준비 기간을 비공식적으로 추가 확보하게 되면, 특례적용 전보다 매우 유리한 입지를 확보하게 되는 바, 특례적용 중에는 통상적인 경우보다 입찰 관련 정보의 보안 및 공정성 관리에 더욱 신중하여야 한다.

라. 국가계약법상 제한경쟁입찰 관련 원칙에 따른 의무

국가계약법 제7조 제1항에 따르면 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하나, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한할 수 있다고 되어 있다.

또한 「정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부 계약예규) 제5조 제4항에 따르면 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한하는 경우에 이행의 난이도, 규모의 대소, 수급상황 등을 적정하게 고려하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사 계약 담당자는 업체 선정 시 일반경쟁을 원칙으로 하여야 하며, 제한경쟁입찰 방식으로 업체를 선정하는 경우 사업 규모의 대소, 수급상황 등을 고려하여 적정한 수준의 자격조건을 설정하여야 하고, 과도한 자격조건 설정으로 입찰 참가를 부당하게 제한하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♠♠파트가 ♠♠ 용역을 추진한 전 과정을 확인한 결과 아래와 같은 문제가 확인되었다.

가. 입찰 공고 전 특정업체 사전 접촉

♠♠ 용역은 2024. 2. 5.부터 조달청 나라장터를 통해 3일간 사전공개 되어, 입찰 참가 가능 업체들에게 공식적으로 공개되었다.

그러나 ♠♠파트는 2024년 1월 ♠♠ 공간의 활용 방안을 사전 검토하는 과정에서 관련 업계의 의견을 청취하기 위해 ○○○⁵⁾, △△△ 등에 유선으로 연락하여 의견을 들었고, 그 과정에서 △△△이 ♠♠ 현장을 직접 보고 싶어 하자 용역 사전규격 공개 1개월 전인 2024. 1. 3.에 ♠♠파트 담당자 3명(파트장 A, 차장 E, 대리 F)⁶⁾은 △△△과 함께 ♠♠ 현장을 답사하고, 관련하여 의견을 교환하는 등 회의를 가졌다.

이 현장답사를 통해 △△△은 ♠♠ 특정 공간에 전시기획·설치 용역 실시 계획이 있음을 타 경쟁사에 비해 빨리 알 수 있게 되었고, ♠♠ 재개관 일정 및 준비를 위한 추진 과정 등을 듣게 되어 ♠♠ 용역의 추진 일정을 유추할 수 있게 되는 등 타 경쟁사에 비해 용역 입찰 준비에 유리한 정보들을 사전에 얻게 되었다.

또한 ♠♠파트 담당자는 입찰 준비를 하는 과정에서 통상적으로 업체가 보유하고 있는 업종 코드, 실적 등을 △△△ 담당자에게 문의하는 등 향후 입찰에

5) 해당 기업은 2021년부터 총 6회에 걸쳐 공사와 계약 관계에 있었으며 ♠♠ 전시 콘텐츠 조성, 포토존 제작, 공간 조성 기획 등의 용역을 추진하였음. 해당 업체는 ♠♠ 용역에는 참여하지 않음

6) 현장답사는 3명이 참여하였으나, 이후 ♠♠ 용역 추진을 위한 △△△과의 의사소통은 파트장인 A가 주도적으로 담당하였음

참가할 가능성이 있는 △△△에 ♠♠ 용역에 대한 자문을 구하여, 제3자로 하여금 특정업체에 특혜가 주어졌다는 의혹이 제기되는 여지를 제공하였다.

특히 △△△의 경우 현장답사 중에도 ♠♠ 용역에 관심을 보여 입찰에 참여할 가능성이 높았기 때문에 해당 용역에 대한 이해관계로부터 자유롭지 않아 공정하고 객관적인 의견을 낼 입장이 아니었으므로 △△△에게 입찰기준 등을 맞춰줄 의도는 없었다고 하더라도 이러한 문의를 한 것은 신중하지 못한 업무처리로 판단된다.⁷⁾

나. 용역 공고 전 특정 1개 업체에 제안 기회 부여

△△△은 2024. 1. 3. ♠♠ 현장답사 과정에서 본인들이 과거 수행한 과업 내용 등의 실적을 ♠♠파트 담당자들에게 보여주고, ♠♠ 현장에 구현 가능한 전시 스타일로 실감 콘텐츠를 제안하기도 하였다.

당시 △△△은 ♠♠ 용역을 위한 구체적인 제안서를 작성하여 공사에 제공하고 평가를 받은 것은 아니었으나⁸⁾, 결과적으로 현장에서의 제안 및 ♠♠파트 담당자들과의 대화를 통해 본인들이 제시한 전시 소재에 대한 담당자들의 반응을 살필 수 있었고, 이를 바탕으로 제안서 작성 방향을 미리 설정하고 입찰 준비를 시작하여 입찰이 공고되기도 전인 2024. 2. 7.에 실제 용역 추진에 필요한 물품의 샘플을 발주하는 등 적극적으로 입찰 참가 준비를 진행할 수 있게 되었다.

7) 사실 확인 결과 ♠♠파트 담당자는 △△△이 요구한 ♠♠ 도면 및 실측 요청은 거절하였고, 자문과정에서 △△△에 알려진 정보들은 그대로 입찰에 활용하지는 않았으며, 입찰참가 조건 역시 특별히 △△△의 사정에 맞게 맞추어 주지는 않았음

8) ♠♠파트 담당자들은 공통적으로 당시 세부적인 제안서가 준비될 수 있는 시점이 아니었고, 기존에 △△△이 맡았던 용역 결과물이나 그 외 다른 전시 사례를 개략적으로 보여주었다고 진술함. 배포된 자료가 없어 현 시점에서 당시 보여준 내용을 확인할 수는 없으나, 제안서의 기술능력평가에는 ♠♠파트 담당자가 참여하지 않아, 제안 내용을 사전에 알고 있다고 해도 담당자가 평가 점수에 영향을 미칠 수 있는 것은 아니었음

다. 입찰참가 자격·실적조건 설정 미흡

♠♠ 용역 업체 선정을 위한 입찰 공고문(2024. 2. 13.)에 따르면 입찰 참가 자격조건 및 실적제한 조건은 [표]와 같다.

[표] ♠♠ 용역 입찰 참가 자격

구 분	내 용
자격 조건	- 산업디자인진흥법 제9조 제2항, 같은 법 시행규칙 제9조 제2항에 따라 산업디자인전문회사 중 종합디자인전문회사(업종코드: 4444) 신고 및 신고확인을 마친 자 - 산업디자인전문회사 중 멀티미디어디자인분야(업종코드: 4443) 및 환경디자인분야(업종코드: 4442) 보유필수이며, 이외 전문분야는 별도 규정하지 않음 - 소프트웨어진흥법 제58조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제17조 제4항에 의한 소프트웨어 사업자(디지털콘텐츠개발 서비스사업(업종코드: 1469)) 변경신고·변경등록을 마친 업체
실적 제한	- 입찰공고일로부터 3년 이내 단일 건으로 1.3억 원 이상(부가세 포함) 국내외 대형행사의 전시미디어 공간 콘텐츠 제작 설치를 납품 완료한 실적(1건 이상)이 있는 자 - 입찰공고일로부터 3년 이내 단일 건으로 300㎡ 이상 국내외 전시관, 전시미디어공간을 조성한 실적(1건 이상)이 있는 자 - 입찰공고일로부터 3년 이내 단일 건으로 1억 원 이상(부가세 포함)의 디지털 미디어 사이니지 콘텐츠와 연출콘텐츠 개발 납품한 실적(1건 이상)이 있는 자
기타	- 위 입찰참가자격을 모두 충족하는 업체에 한해서만 입찰참가 가능

자료: 입찰 공고문 재구성

[표]와 같이 ♠♠파트는 ♠♠ 용역 입찰 참가를 위해 자격조건에서 4개 업종 코드를 모두 가지고 있을 것, 세 가지 종류 과업 모두의 수행 실적이 있을 것을 입찰 참가 조건으로 설정하였다.

♠♠파트 담당자들은 이미 공사가 2021년에도 ♠♠ 용역과 유사한 자격조건 및 수행실적으로 ◇◇◇ ◆◆◆(이하 “◇◇◇”라 한다)⁹⁾ 2층 조성 용역의 입찰을 진행한 바 있고, 이때에도 입찰을 통해 업체가 선정되었기 때문에 ♠♠ 용역에서도 사업예산에 비례하여 ◇◇◇ 2층 조성 용역과 유사한 자격조건과 수행실적을 금액

9) 공사 ◆◆센터에 설치된 관광객 대상 관광 홍보시설로, 전시·체험 공간으로 구성되어 있음

및 면적 조건만 조정·적용하여 요구하는 것에 큰 문제가 없을 것으로 판단하였다고 진술하였다.

그러나 당시 ◇◇◇ 2층 조성 용역에 투찰한 업체가 △△△ 1개에 불과하였고, 그 결과 △△△이 수의계약을 통해 용역을 수행하였음을 감안하면, 그때와 유사한 자격조건으로 다시 △△△이 용역을 수주하게 될 경우 제3자로부터 ♠♠ 용역의 자격조건이 사실상 △△△에게만 유리하게 설정된 자격조건인 것으로 의심받을 수 있다는 점을 고려하지 못한 미흡한 업무처리였다.¹⁰⁾

라. 결론

이와 같이 ♠♠파트는 ♠♠ 용역을 추진하면서 기존에 유사 용역 수행 경험에 있는 △△△이 입찰에서 유리한 입지에 오를 수 있다는 가능성을 고려하지 못한 채 전시 아이디어, 콘셉트 의견 수렴에 해당 업체를 참여시키고 현장 방문도 허가하여 결과적으로 △△△이 경쟁업체에 비해 유리한 위치에서 ♠♠ 용역 입찰을 준비할 수 있게 하였고, 입찰 참가 자격 설정 역시 시장 상황에 맞게 숙고하여 다양한 업체의 참여 가능성을 확보하는 대신 과거의 사례를 답습한 결과 제3자로 하여금 공사의 입찰, 계약 업무추진이 공정하지 않게 이루어져 특정 업체에 특혜를 준 것으로 인식하게 하여, 이에 대한 언론 보도까지 이루어지는 등 공사의 명예가 실추되었다.

10) ♠♠파트 담당자들은 자격 조건이 다소 엄격하다는 생각은 있었지만, 사업의 중요성 및 난이도를 감안할 때 대규모, 유사 사업 수행 경험에 있는 업체가 선정되기를 바라는 마음은 있었다고 진술하였고, 실제로 14일(공고 당일 및 마감일 포함)의 짧은 공고 기간에도 불구하고 2개 업체가 투찰한 것을 보면 해당 조건은 엄격하기는 하나 △△△만이 갖출 수 있는 특수한 조건은 아닌 것으로 판단됨

관계부서 의견 및 검토결과

●●팀 ♠♠파트는 감사결과에 이의가 없다고 답변하면서, 신중한 업무처리를 하지 못한 점은 반성하고 있으며 다만 해당 사업을 긴급히 추진해야 했고, 전문성이 필요한 분야였기 때문에 원활한 사업 추진을 위해 외부 전문가와 업계로부터의 의견 청취가 불가피하여 △△△에게 자문을 구한 사실은 있으나 입찰 준비에 직접적인 도움이 될 만한 자료는 일체 제공하지 않았으며, 자격조건 및 실적제한 조건 설정의 경우도 2021년 ◇◇◇ 2층 조성 용역 사례를 주로 참고하였으나, 그 조건을 그대로 적용하지 않고 예산규모 및 사업 내용을 고려, 완화하여 설정하였기 때문에 특별히 △△△에게만 맞춰서 입찰 참가조건을 설정한 것은 아닌 점을 참작해줄 것을 요청하였다.

감사결과 입찰준비에 반드시 필요한 ♣♣♣ ♠♠의 도면 및 실측 기회는 △△△에 제공되지 않았고, 입찰기간도 국가계약법 시행령 한시적 특례(입찰 공고기간 10일) 보다 길게 설정(14일)하여 제안서 작성 기간을 조금 더 확보하였던 점¹¹⁾, 입찰 참가 자격조건 및 실적제한 조건의 경우에도 과거 사례 대비 완화되어 실제 2개 업체가 입찰에 참여하였으므로 △△△만을 위해 자격조건 및 실적제한 조건을 설정한 것은 아니었던 점, 이후 제안서 심사평가 시 ♠♠파트 담당자들은 선정 과정에 참여하지 않았고 외부 전문가 평가를 거쳐 용역사가 선정된 점 등을 종합적으로 고려하여 양정에 참작하였다.

11) 본 용역의 입찰 사전규격 공개는 2024. 2. 5.에 시행되어, 입찰에 참여하고자 하는 업체는 해당일부터 제안서 작성에 착수할 수 있었으므로, 약 3주 간의 제안서 작성 기간은 확보된 것으로 판단됨

조치할 사항

한국관광공사 사장은 입찰업무 추진에 있어 특정업체와 사전에 접촉하여 제안 기회를 부여하고, 신중한 고려 없이 과거 사례를 답습하여 미흡하게 입찰 참가조건을 설정하는 등 부적절하게 업무를 처리하여 제3자로 하여금 공사가 특정업체에 특혜를 준 것으로 인식하게 한 결과, 관련 의혹이 언론에 보도되어 공사의 명예를 실추시킨 관련자를 경고하시기 바랍니다.(경고)